

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3474/2538

นาง จวีวรรณ สวัสดิ์เรียวกุล
นาย ไกรสิงห์ ไชยสิงห์ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 228 วรรคสอง

ศาลชั้นต้น ไม่รับฟ้องแย้ง จำเลย อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ศาลอุทธรณ์มิได้ให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาไว้ในระหว่างอุทธรณ์และเมื่อศาลชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษาคดีเดิมเสร็จโดยอยู่ระหว่างอุทธรณ์จึงไม่มีเหตุให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องแย้งและรื้อฟื้นพิจารณาพิพากษาประเด็นตามฟ้องแย้งใหม่กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าฟ้องแย้งเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือไม่การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้รับ ฟ้องแย้งจึงไม่ชอบ

คดี สืบเนื่อง จาก โจทก์ ฟ้องบังคับ ให้ จำเลย รื้อถอน ดึงแถวเลขที่ 166/5 ซึ่งปลูกสร้าง ใน ที่ดิน โจทก์ โฉนด เลขที่ 16501แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 5,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจำเลย จะ รื้อถอน ดึงแถว ออกจาก ที่ดิน

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง และ บังคับ ให้ โจทก์ไป จดทะเบียน การ เช่า ดึงแถว เลขที่ 166/5 มี กำหนด 25 ปี นับแต่วัน จดทะเบียน ใน อัตรา ค่าเช่า เดือน ละ 80 บาท ให้ โจทก์ ใช้ค่าขาดประโยชน์ แก่ จำเลย และ ผู้ ประสงค์ จะ เช่า อัตรา เดือน ละ 20,000 บาทนับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป และ หาก

โจทก์ไม่ประสงค์ จดทะเบียน การ เช่าหรือไม่ อาจ จดทะเบียน การ เช่า ได้ จำเป็น
ต้อง รื้อถอน ตึก พืพาท ก็ ให้โจทก์ ใช้ ราคา ตึกแถว แก่ จำเลย เป็น เงิน
1,500,000 บาท

ศาลชั้นต้น สั่ง รับคำ ให้การ แต่ ไม่รับฟ้อง แย้ง เพราะ ฟ้องแย้งเป็น เรื่อง
บุคคล สิทธิ ที่ จำเลย เกี่ยวข้อง กับ บุคคลภายนอก ไม่ใช่ โจทก์ถือได้ว่า ไม่เกี่ยว
กับ ฟ้องเดิม ให้ จำเลย ไป ฟ้อง เป็น คดี ต่างหาก

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง ขอให้ รับฟ้อง แย้ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ รับฟ้อง แย้ง ของ จำเลยใน ส่วน ที่ ว่า
โจทก์ จะ ต้อง จดทะเบียน การ เช่า ให้ แก่ จำเลย ตาม ข้อ ผูกพันที่ จำเลย กับ
เจ้าของ ที่ดิน เดิม มี ต่อ กัน และ การ ที่ โจทก์ ไม่ไป จดทะเบียนการ เช่า เป็นเหตุ
ให้ จำเลย และ ผู้ ประสงค์ จะ เช่า ขาด ประโยชน์นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม
คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า ข้อเท็จจริง พังได้ ตาม ฎีกา และ คำ แก้ฎีกา ว่า
คดี นี้ เมื่อ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับฟ้อง แย้ง จำเลย อุทธรณ์คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ มิได้ ทำ คำสั่ง ให้ ศาลชั้นต้น งด การพิจารณา ไว้ ใน ระหว่าง อุทธรณ์
และ บัดนี้ คดี เดิม ศาลชั้นต้น ได้ พิจารณาพิพากษา เสร็จ คดี อยู่ ระหว่าง อุทธรณ์
จึง ไม่มี เหตุ ที่ จะ ให้ ศาลชั้นต้นรับฟ้อง แย้ง และ รื้อฟื้น พิจารณา พิพากษา
ประเด็น ตาม ฟ้องแย้ง ใหม่หาก จำเลย เห็นว่า มีสิทธิ ตาม ฟ้องแย้ง ก็ ชอบ ที่ จะ
ไป ฟ้อง เป็น คดี ใหม่ได้ เพราะ คำพิพากษา ดังกล่าว ไม่ ตัด สิทธิ ของ จำเลย ที่
จะ เรียกร้องได้ ตาม สิทธิ ของ ตน กรณี ไม่จำต้อง วินิจฉัย ว่า ฟ้องแย้ง เกี่ยวกับ

ฟ้องเดิม หรือไม่ ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ให้ รับฟ้อง แยัง ของ จำเลย ไม่ต้องด้วย
ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา โจทก์ ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ไม่รับฟ้อง แยัง ของ จำเลย ใน ส่วน ที่ ว่าโจทก์ จะ ต้อง
จดทะเบียน การ เช่า ให้ แก่ จำเลย ตาม ข้อ ผูกพัน ที่ จำเลยกับ เจ้าของ ที่ดิน เดิม
ที่ มี ต่อ กัน และ การ ที่ โจทก์ ไม่ไป จดทะเบียนการ เช่า เป็นเหตุ ให้ จำเลย และ
ผู้ ประสงค์ จะ เช่า ขาด ประโยชน์ เสีย ด้วยนอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำ
พิพากษา ศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>